ПРОЕКТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ

об оказании информационно-маркетинговых услуг независимым исполнителем

ПРОЕКТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЮРИСТОМ • НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПОДПИСАНИЯ

Статус и стороны

ПРОЕКТ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СОГЛАСОВАНИЯ. Не размещать в публичной оферте и не использовать для реальных выплат до утверждения.

Заказчик: [ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА], ИНН [___], ОГРН [___], адрес [___], далее «Оператор». Исполнитель: физическое лицо / ИП [ФИО], ИНН [___], статус [___], далее «Маркетолог».

Стороны предполагают самостоятельное, внештатное взаимодействие. Вопрос допустимости НПД, природы услуг и регулярного вознаграждения подлежит отдельному письменному согласованию с юристом/налоговым специалистом.

1. Предмет

1.1. Маркетолог самостоятельно оказывает информационно-маркетинговые услуги по представлению возможностей программного продукта ProfSport CRM потенциальным организациям и передаче их контактных данных через согласованные формы.

1.2. Маркетолог не вправе заключать договоры от имени Оператора, принимать платежи покупателей, изменять тарифы, давать юридически обязательные заверения или действовать как представитель Оператора без отдельного согласования. Наличие такого ограничения само по себе не исключает квалификацию отношений как агентских — требуется юридическая экспертиза фактической модели.

1.3. Маркетолог самостоятельно выбирает время и способ оказания услуг. Рабочее место, график и трудовое подчинение не устанавливаются.

2. Учет организаций и события оплаты

2.1. Каждая организация закрепляется за маркетологом после регистрации уникального идентификатора лида в CRM и проверки отсутствия дубликата.

2.2. Для начисления вознаграждения учитывается успешная и не отменённая оплата тарифа организации. Предварительные заявки, обещания оплатить и бесплатная регистрация не признаются оплаченной организацией.

2.3. Спорные атрибуции, возвраты и мошеннические регистрации рассматриваются в порядке, указанном в правилах программы (Приложение 1).

3. Вознаграждение

3.1. За собственные организации Маркетологу предлагается вознаграждение [СТАВКА И БАЗА РАСЧЕТА — СОГЛАСОВАТЬ] от фактически полученной Оператором оплаты тарифа [с учетом/без учета НДС, скидок, возвратов — определить].

3.2. Комиссионные по собственным организациям предполагаются при последующих оплатах до тех пор, пока организация продолжает оплачивать сервис и право Маркетолога на них не прекращено по правилам активности.

3.3. За приглашение другого маркетолога предусмотрено отдельное разовое вознаграждение 5% от первой успешной оплаты каждой новой организации, привлеченной этим приглашенным маркетологом. Последующие продления не формируют повторных реферальных начислений.

3.4. Расчеты и прекращение начислений регулируются Правилами партнёрской программы. Уже выплаченные суммы не удерживаются автоматически из-за невыполнения будущего условия активности.

4. Условие активности

4.1. В каждом последовательном трёхмесячном периоде от [ДАТА / ПРАВИЛО НАЧАЛА ПЕРИОДА — УТОЧНИТЬ] необходимо привлечь не менее трёх новых организаций, впервые успешно оплативших тариф.

4.2. Если условие не выполнено, прекращаются только будущие начисления от трёх самых ранних действующих закреплённых собственных организаций (либо от меньшего числа, если доступно менее трёх). Возврат права в последующие периоды и спорные случаи — по Правилам программы; выбранный вариант: утрата права окончательная.

4.3. Порядок определения очередности — по дате первой успешной оплаты, затем по идентификатору организации. Число три является лимитом прекращения прав за один несоблюденный период.

5. Запрос и осуществление выплаты

5.1. Маркетолог вправе подать запрос на вывод доступных начислений в любое время через личный кабинет.

5.2. Условие выплаты — утвержденный закрывающий документ, подписанный согласованным способом простой электронной подписи (СМС-код), и корректные банковские реквизиты.

5.3. Срок перечисления — до семи рабочих дней с даты выполнения всех необходимых условий по заявке, если иное не вытекает из обязательных требований законодательства. Указать алгоритм обработки праздничных дней.

5.4. При применимом режиме НПД Исполнитель формирует и передает чек в установленный законом срок; акт не заменяет чек.

6. Данные, конфиденциальность и ограничения

6.1. Доступ Маркетолога к сведениям ограничен его собственными лидами. Данные клиентов приглашённого маркетолога не раскрываются, кроме обезличенной статистики, необходимой для расчёта вознаграждения.

6.2. Маркетолог обрабатывает персональные данные только по поручению/законному основанию, в пределах определенных полномочий и с использованием защищенного кабинета.

6.3. Обязанность соблюдать конфиденциальность, запрет выгрузки контактов для сторонних рассылок и порядок инцидентов определяются приложением о персональных данных.

7. Ответственность, срок, прекращение

7.1. Основания блокировки за дубли, подмену атрибуции, накрутку оплат и нарушения режима данных определяются отдельными правилами, с уведомлением и правом оспаривания.

7.2. Основания прекращения договора, последствия для начисленных и будущих комиссионных, порядок расчета задолженности и рассмотрения споров должны быть отдельно согласованы юристом до публикации.

7.3. Редакция оферты [ВЕРСИЯ], дата вступления [ДАТА], постоянная ссылка на архив редакций [URL].

Акцепт и подписи

Заказчик: [РЕКВИЗИТЫ] / Исполнитель: [ФИО, ИНН]. Механизм акцепта и подписания электронных документов определяется отдельным соглашением о простой электронной подписи.

ПОДЛЕЖИТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКЕ: допустимость НПД при регулярных комиссиях за привлечённых клиентов, налоговое положение 5% по рефералам, признаки агентского договора и экономически обоснованный предмет услуг.